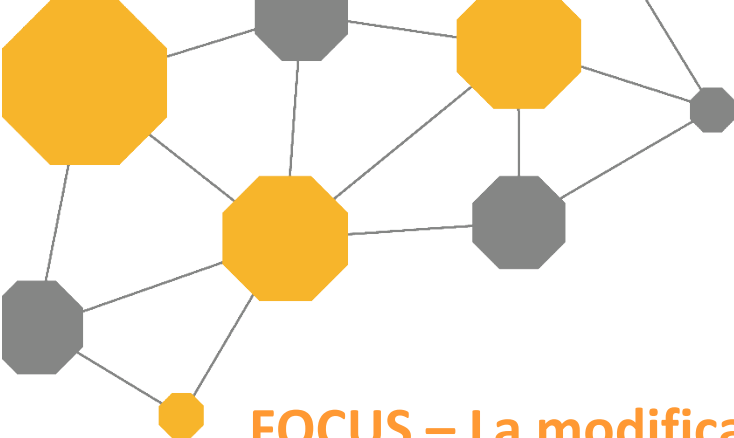




FOCUS – La modification de l’enregistrement du sexe à l’état civil

TABLE DES MATIÈRES

1.	Qui peut la demander ?	1
2.	Quel est l’officier de l’état civil compétent ?	1
3.	Comment se déroule la procédure pour un majeur ?	2
4.	Comment se déroule la procédure pour un mineur (à partir de 16 ans) ?	3
5.	Faut-il vérifier le droit national du déclarant si c’est un ressortissant étranger ?	4
6.	Quelles conséquences sur les enfants des personnes qui ont modifié l’enregistrement de leur sexe ?	4
7.	Le changement de sexe à l’état civil est-il irréversible ?	5
8.	Faut-il changer de prénom en même temps que la modification de l’enregistrement du sexe ?	5
9.	Au Registre national	7
10.	Liens vers OrangeConnect	7

1. Qui peut la demander ?

Les **Belges** et les **étrangers** qui sont inscrits dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers.

Les étrangers inscrits au **registre d’attente ne peuvent pas** commencer la procédure.

A partir de quel âge ? La procédure est accessible aux mineurs non émancipés à partir de l’âge de **16 ans**, mais avec l’**accord de leurs parents**.

2. Quel est l’officier de l’état civil compétent ?

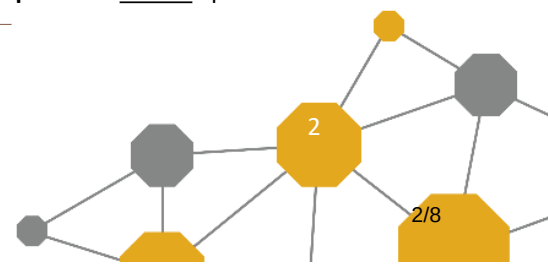
Ce sera :

- Soit l’OEC de la commune d’inscription
- Soit l’OEC de la dernière commune d’inscription
- Soit l’OEC de la résidence de l’intéressé

- Soit celui de Bruxelles

3. Comment se déroule la procédure pour un majeur ?

1. L'intéressé muni de sa **carte d'identité** va remettre une **déclaration signée** qui mentionnera :
 - Ses nom de famille, prénom(s) officiels, date et lieu de naissance ;
 - Qu'il est convaincu que le sexe mentionné sur son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement ;
 - Qu'il souhaite les conséquences administratives et juridiques d'une modification de l'enregistrement du sexe sur son acte de naissance ;
 - Le lieu et la date de signature.
 - Y a-t-il un **formulaire de déclaration** ? **Oui** : il est disponible sur OrangeConnect ([Déclaration pour la modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil \(article 135/1, §3 de l'ancien Code civil\) - Vanden Broele Connect](#)).
2. Il faudra vérifier si l'**acte de naissance de l'intéressé** est disponible dans la BAEC. S'il ne l'est pas :
 - soit le **citoyen est né en Belgique** : une migration de l'acte de naissance doit être demandée.
 - Soit le **citoyen est né à l'étranger** : il doit vous remettre une copie conforme de son acte de naissance (légalisée et le cas échéant traduite en français) afin de pouvoir intégrer celui-ci dans la BAEC.
3. Si tout est ok, vous remettez à l'intéressé un **accusé de réception** ainsi que la **brochure d'information** du SPF Justice ([Brochure d'information et accusé de réception - Vanden Broele Connect](#)). La date de l'accusé de réception marque le début d'un délai de 3 mois.
4. Dans les 3 jours, vous envoyez le dossier au **procureur du Roi** qui dispose d'un délai de **3 mois**, à compter de la date de l'accusé de réception, pour émettre un **avis**.
Trois possibilités :
 - Soit le procureur remet un **avis négatif** et vous devrez **prévenir, par courrier, sans délai l'intéressé** du refus de dresser l'acte de modification de l'enregistrement du sexe.
Ce courrier devra être **motivé** et mentionnera l'avis négatif du procureur du Roi.
L'intéressé pourra introduire un **recours** contre cette décision de l'OEC auprès du tribunal de la famille conformément à l'article 1385duodecies du Code judiciaire dans un délai de 60 jours.
 - Soit le procureur envoie un courrier attestant qu'il n'y a **pas d'avis négatif** ;
 - Soit le procureur n'émet **pas d'avis négatif** dans les 3 mois, l'avis est réputé **favorable**.
5. L'intéressé doit **se présenter une seconde fois** devant l'OEC auprès duquel la déclaration a été faite (même s'il a déménagé entretemps) : **au plus tôt 3 mois et au plus tard 6 mois** après la



déclaration (donc après la date de de l'accusé de réception). Si toutes les conditions sont remplies (pas d'opposition du procureur, délai respecté) :

- Vous établirez alors un acte de modification de l'enregistrement du sexe ;
- La mention M/F sur son acte de naissance sera modifiée par conséquent ;
- L'acte de modification de l'enregistrement du sexe est associé aux autres actes de l'état civil qui mentionnent le sexe.

Que se passe-t-il si l'intéressé se présente alors que le délai de 6 mois qui suit la déclaration est dépassé ?

→ Il devra faire une nouvelle déclaration et recommencer la procédure.

L'intéressé peut-il se faire représenter s'il ne souhaite (ou ne peut) pas se présenter en personne à la commune ?

→ Oui, il peut se faire représenter par un mandataire muni d'une **procuration spéciale et authentique**.

4. Comment se déroule la procédure pour un mineur (à partir de 16 ans) ?

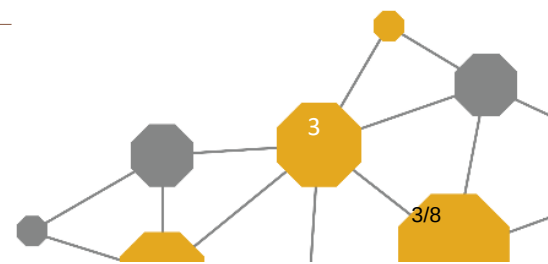
Les différentes étapes et les délais sont les mêmes que pour un majeur (voir ci-dessus).

MAIS :

- le mineur devra être **accompagné par ses parents** lors de la 1^{ère} comparution (déclaration) ; pour la seconde comparution, le mineur n'a pas besoin de l'assistance des parents ou du représentant légal ;
- Le mineur et les parents devront signer la déclaration ;
- le mineur devra fournir une **attestation établie par un pédopsychiatre** ([Déclaration de pédopsychiatre pour la modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil pour les mineurs dès l'âge de 16 ans \(loi du 25 juin 2017\) - Vanden Broele Connect](#)) indiquant que le mineur peut prendre cette décision personnellement et qu'il a « la capacité de discernement ». Cette attestation devra être remise lors de la déclaration (1^{ère} comparution à la commune).

Les deux parents doivent-ils être présents ?

- **Oui**. Un parent ne peut signer seul que s'il exerce seul l'autorité parentale.
- Si, pour des raisons personnelles, les deux parents ne peuvent pas comparaître ensemble avec le mineur, chacun d'eux peut **comparaître séparément avec le mineur** devant l'OEC.
- Si un parents ou les deux parents refuse(nt) d'assister le mineur, ce dernier peut demander au **tribunal de la famille** de désigner un **tuteur ad hoc** (un avocat pourra dans ce cas être désigné par le juge) qui l'assistera à la place de ses parents.



- Les parents (ou l'un d'entre eux) peuvent également établir une **procuration spéciale et authentique** : ce qui signifie qu'ils ne devront pas être présents en personne à la commune avec l'enfant mineur.

5. Faut-il vérifier le droit national du déclarant si c'est un ressortissant étranger ?

La [circulaire du 27 septembre 2023](#) apporte un éclairage intéressant sur les aspects de droit international privé.

Que faire en effet si le citoyen qui souhaite changer du sexe à l'état civil est étranger ?

Trois cas de figure sont examinés :

- Soit la réassignation sexuelle est **interdite en vertu du droit national du déclarant**. Dans ce cas, cette disposition ou ces dispositions ne s'appliquent pas **et la loi belge prévaut**. Le législateur considère l'interdiction de réassignation sexuelle comme contraire à notre ordre public international.
- Soit le droit national du déclarant **n'interdit pas la réassignation sexuelle, mais ne prévoit pas non plus de dispositions légales spécifiques**. Le droit belge doit s'appliquer tant en ce qui concerne les conditions de fond que les conditions de forme.
- Soit il existe une procédure spécifique de réassignation sexuelle dans le droit étranger. Si le droit national du déclarant prévoit des **conditions de fond d'une réassignation sexuelle** (par exemple, âge, état civil, consentement du mineur, stérilité obligatoire), ces conditions doivent être respectées. Les conditions de fond de la réassignation sexuelle sont réglées par le droit de la nationalité. Mais la manière dont la réassignation sexuelle est obtenue doit tenir compte de la procédure belge, à l'exemple de la règle traditionnelle selon laquelle les formalités sont régies par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'acte juridique est posé.

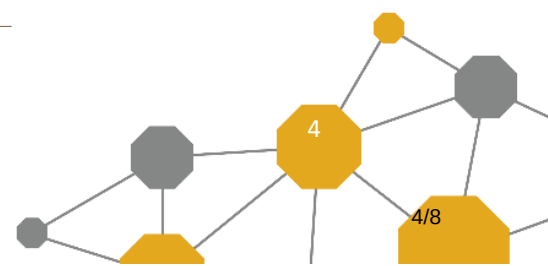
6. Quelles conséquences sur les enfants des personnes qui ont modifié l'enregistrement de leur sexe ?

Concernant les enfants déjà nés :

- La personne transgenre qui modifie l'enregistrement de son sexe reste père/mère/coparente de son ou ses enfant(s). En effet, l'objectif n'est pas que la modification de l'enregistrement du sexe ait des répercussions sur les enfants.

Concernant les enfants à naître :

- **Passage du sexe féminin au sexe masculin (homme transgenre) :**
 - une femme qui devient homme et accouche : cette personne est considérée comme mère sur le plan de la filiation et figure comme mère sur l'acte de naissance.
- **Passage du sexe masculin au sexe féminin (femme transgenre) :**



- un homme qui devient femme et conçoit un enfant : cette personne est considérée comme père sur le plan de la filiation, mais figure comme « coparente » sur l'acte de naissance.

→ **Autres cas :**

- la partenaire d'un homme transgenre (donc la partenaire d'une femme devenue homme à l'état civil) accouche : l'homme transgenre est le père sur l'acte de naissance.
- **DANS LE FUTUR** : une femme transgenre (donc un homme devenu femme à l'état civil) accouche (*si les transplantations d'utérus s'avèrent possibles à l'avenir*) : la femme transgenre est la mère sur l'acte de naissance.

En résumé :

Femme > Homme	accouche d'un enfant	Mère sur l'acte de naissance de l'enfant
Homme > Femme	conçoit un enfant (avec son propre sperme/via procréation médicalement assistée)	Règles de filiation paternelle - mention « coparente » sur l'acte de naissance
La partenaire d'une femme devenue homme à l'état civil (donc d'un homme transgenre)	accouche d'une enfant	Le nouveau sexe détermine la filiation l'homme transgenre devient père

7. Le changement de sexe à l'état civil est-il irréversible ?

Non ! Depuis le 1^{er} octobre 2023 ¹, l'irrévocabilité a été supprimée. Les personnes transgenres peuvent **modifier plusieurs fois leur enregistrement du sexe**.

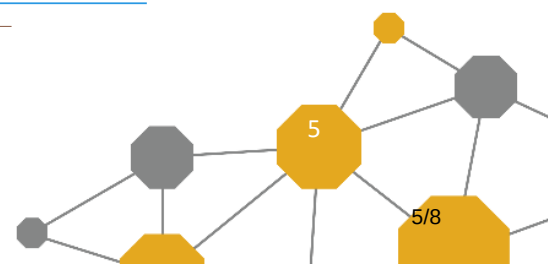
La procédure décrite ci-dessus reste la même et aboutira à un nouvel acte de modification de l'enregistrement du sexe.

8. Faut-il changer de prénom en même temps que la modification de l'enregistrement du sexe ?

Non ! La procédure de changement de prénom et la modification de l'enregistrement du sexe sont **indépendantes l'une de l'autre** :

- on peut changer l'enregistrement du sexe sans changer de prénom,
- on peut changer de prénom sans changer l'enregistrement du sexe,

¹ [LOI du 20 juillet 2023 modifiant des dispositions diverses concernant la modification de l'enregistrement du sexe – Vanden Broele Connect](#)



→ et on peut faire les deux, mais il s'agit bien de **deux procédures distinctes**.

Et on peut le faire dans l'ordre qu'on souhaite (changement de prénom puis de sexe ou changement de sexe puis de prénom).

Pour la personne qui veut changer de prénom et de sexe :

→ l'idéal est de faire d'abord la déclaration de du changement de sexe. A l'issue du délai de 3 mois : faire la demande du changement de prénom pour ne changer qu'une seule fois la carte d'identité. Et il vaut mieux aussi faire l'acte de changement de prénom avant l'acte de changement de sexe pour que le nouveau RN ne reprenne pas l'ancien prénom.

Il n'y a **pas de limite** au nombre de fois qu'une personne peut changer de prénom sur base de la conviction que son prénom ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement.

Qui peut changer de prénom parce qu'il a la conviction que son prénom (et non son sexe) ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement?

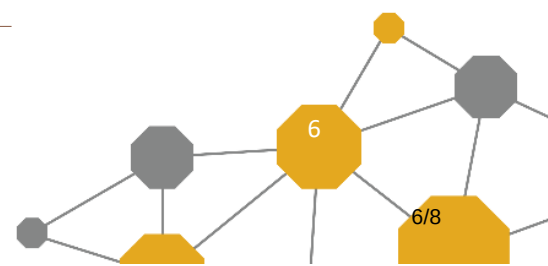
- Les **Belges, réfugiés et apatrides**. Donc **pas les étrangers**, qui doivent, eux, s'adresser aux autorités de leur pays.
- Les **mineurs** dès l'âge de **12 ans**, mais avec l'accord de leurs parents. Si les parents refusent d'assister le mineur, celui-ci peut saisir le tribunal de la famille par requête, signée par lui ou son avocat, afin de l'autoriser à poser cet acte avec l'assistance d'un tuteur ad hoc.

Quelle est l'OEC compétent ?

- Soit l'OEC de la commune d'inscription
- Soit l'OEC de la dernière commune d'inscription
- Soit l'OEC de la résidence de l'intéressé
- Soit celui de Bruxelles

Comment se déroule par procédure ?

- L'intéressé joint à sa demande une **déclaration sur l'honneur** à ce sujet, ainsi qu'une proposition de prénom(s) souhaité(s).
- S'il s'agit d'un **mineur**, la demande doit être signée par le **mineur et par ses deux parents** ou son représentant légal.
- La demande devra être accompagnée de l'**acte de naissance** de l'intéressé. Si le demandeur est réfugié ou apatride et qu'il n'a pas d'acte de naissance, une attestation du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) peut le remplacer.
- La **redevance due** ne peut pas excéder plus de 10 % du tarif ordinaire déterminé par la commune.
- **Endéans les trois mois** qui suivent la demande, le service de l'état civil établit l'acte de changement de prénom. Le changement de prénom prend effet à la date de l'établissement de l'acte. Il est également associé aux actes de l'état civil vous concernant.





Remarques² :

- La déclaration sur l'honneur constitue une condition suffisante du changement de prénom(s). **L'OEC ne peut pas solliciter l'avis du procureur du Roi ou fonder un refus sur les antécédents judiciaires** de la personne concernée.
- Depuis le 1er octobre 2023, le nouveau prénom choisi ne doit plus correspondre à l'identité de genre de la personne. La condition du choix d'un prénom conforme à l'identité de genre vécue intimement est supprimée.
- Une demande de modification de l'enregistrement du sexe peut être refusée sans que cela ait une conséquence sur le changement de prénoms déjà autorisé.

9. Au Registre national

La modification de l'enregistrement du sexe entraîne :

- l'annulation du dossier au Registre national, et
- la collecte d'un nouveau dossier avec un nouveau numéro d'identification.

Ce sont des démarches qui sont demandées au helpdesk du RN. Et il faut également demander au RN de lier les actes dans la BAEC avec le nouveau numéro national.

L'introduction d'un TI 004 entraîne l'annulation du dossier par génération automatique du code INS 99994 dans le T.I. 001 à la même date que le TI 004. Il faut donc veiller à ce que soient accomplies toutes les opérations qui s'imposent (exemple : annulation de la carte d'identité, ...).

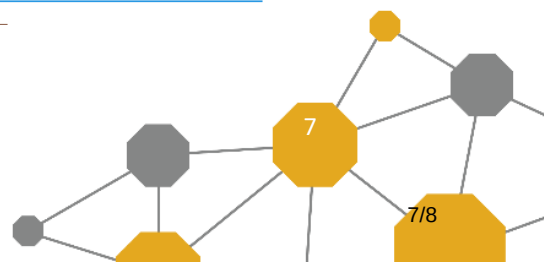
La **procédure** ainsi que l'**impact** de la modification de l'enregistrement du sexe **dans les dossiers apparentés** sont décrits ici : [TI004 Changement Enreg Sexe 20220401](#)

10. Liens vers OrangeConnect

Législation et circulaires

- [Ancien Code civil - Vanden Broele Connect](#)
- [CIRCULAIRE du 27 septembre 2023 relative à la modification de l'enregistrement du sexe - Vanden Broele Connect](#)
- [Brochure d'information - Changer de prénom et modifier l'enregistrement du sexe à l'état civil - Vanden Broele Connect](#)

² [CIRCULAIRE du 27 septembre 2023 relative à la modification de l'enregistrement du sexe - Vanden Broele Connect](#)



Modèles

- la [déclaration pour la modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil](#) (article 135/1, §3 de l'ancien Code civil),
- le [feuillelet d'information avec accusé de réception](#) à remettre au déclarant,
- la [déclaration sur l'honneur pour la modification du/des prénoms](#) dans le cadre de l'article 370/3, §4 de l'ancien Code civil.
- La [déclaration du pédopsychiatre](#) pour la modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil pour les mineurs dès l'âge de 16 ans est inchangée.

Livre

- [Etat civil 2 : Naissance - Filiation - Nom - Vanden Broele Connect](#)

Procédures

- [Changement de prénom](#)
- [Modification de l'enregistrement du sexe](#)

